

Política de Privacidad

Aplicación Móvil de Pagos de Estacionamiento

Conforme a la Ley 21.719 y Ley 19.628 de Chile

1. Identidad del Responsable del Tratamiento

Sociedad Park by Vaala SPA con RUT **78.271.477-5**, domiciliada en **Limache 3405, Viña del Mar** es la responsable del tratamiento de datos personales recopilados a través de la aplicación móvil **MiPark** y su sitio web www.parkbyvaala.cl

Contacto para Privacidad y Protección de Datos

- **Correo electrónico de privacidad:** parkbyvaala@vaalagroup.cl
 - **Teléfono:** +56 9 2374 0953
 - **Dirección postal:** Limache 3405
 - **Tiempo de respuesta:** Máximo 5 días hábiles
-

2. Datos Personales Recopilados

La aplicación recopila las siguientes categorías de datos personales de conformidad con el artículo 2 de la Ley 19.628 y la Ley 21.719:

2.1 Datos de Identificación

- Nombre completo del titular
- Número de Identificación (RUT, Cédula de Identidad o documento equivalente)
- Correo electrónico
- Número de teléfono móvil

2.2 Datos Vinculados al Vehículo

- Patente(s) del vehículo o vehículos registrados
- Tipo de vehículo (automóvil, motocicleta, etc.)
- Marca y modelo (opcional)
- Información de inscripción en Registro Civil e Identificación si corresponde

2.3 Datos de Ubicación

- Ubicación aproximada del dispositivo móvil (precisión de cuadra o zona)
- Ubicación precisa (GPS), solo cuando el usuario activa explícitamente esta funcionalidad
- Historial de ubicaciones donde se han iniciado sesiones de estacionamiento
- **Modalidad:** Se recopila solo cuando el usuario está usando la app activar/terminar sesiones
- **Limitación:** No hay rastreo en segundo plano ni monitoreo continuo fuera de las funciones de estacionamiento

2.4 Datos de Uso y Dispositivo

- Identificador único del dispositivo (IMEI, Android ID o similar)
- Dirección IP del usuario
- Sistema operativo y versión
- Versión de la aplicación
- Registros de acceso (fechas y horas de ingreso)
- Acciones realizadas dentro de la app (búsquedas, consultas, transacciones)
- Datos de diagnóstico y rendimiento
- Información del navegador (si accede desde web)

2.5 Datos de Pago y Transacciones

- Historial completo de estacionamientos realizados
- Montos cobrados por cada transacción
- Fechas, horarios exactos de inicio y término de estacionamiento
- Método de pago utilizado (tarjeta de crédito, débito, billetera digital, etc.)
- Últimos dígitos de la tarjeta (para referencia del usuario solamente)
- Códigos de autorización otorgados por el banco o procesador de pagos
- Comprobantes electrónicos de pago y transacciones
- Información de devoluciones, ajustes o disputas
- Referencia de transacción o ID de operación

Aclaración importante sobre seguridad de tarjetas: Los datos completos de tarjetas de crédito o débito (número completo, fecha de vencimiento, CVV/CVC) son procesados exclusivamente por proveedores de pagos certificados en PCI DSS 4.0 y **no se almacenan**

en los servidores de la aplicación. La empresa actúa como comercio afiliado y delega el procesamiento a terceros especializados.

3. Finalidades del Tratamiento de Datos

Conforme a los principios de la Ley 21.719 (legalidad, consentimiento informado, limitación de propósito), los datos personales se utilizan únicamente para las siguientes finalidades legítimas:

3.1 Prestación del Servicio Principal

- Crear y administrar cuentas de usuario en la app
- Registrar y gestionar los vehículos asociados a la cuenta
- Localizar y mostrar estacionamientos disponibles o compatibles en la zona
- Iniciar sesiones de estacionamiento (establecer hora de ingreso)
- Terminar sesiones de estacionamiento (establecer hora de salida)
- Calcular automáticamente la tarifa según tiempo y zona
- Generar información sobre ocupación de plazas y duración del estacionamiento
- Validar que el estacionamiento registrado en la app coincida con los sistemas de control municipal o privado

3.2 Gestión de Pagos y Facturación

- Procesar cargos de estacionamiento de forma automática
- Validar disponibilidad de fondos con bancos e instituciones financieras
- Emitir comprobantes electrónicos de pago
- Generar estados de cuenta y resúmenes de transacciones
- Gestionar devoluciones de dinero por errores o exceso de cobro
- Ajustar cargos en caso de tarificación incorrecta o reclamos del usuario
- Prevenir y detectar fraudes en transacciones de pago
- Reconciliación contable de ingresos

3.3 Atención al Cliente y Soporte

- Responder consultas sobre servicios, tarifas, estados de cuenta, etc.
- Atender reclamos sobre cobros, estacionamientos, o funcionamiento de la app
- Mantener registros de comunicaciones de soporte técnico
- Resolver controversias sobre transacciones

- Investigar denuncias de uso no autorizado de cuentas
- Proporcionar asistencia técnica cuando la app falla o presenta errores

3.4 Seguridad, Fraude y Cumplimiento Legal

- Monitorear el uso de la app para detectar patrones sospechosos o anomalías
- Prevenir accesos no autorizados a cuentas (intentos fallidos de login)
- Bloquear o suspender cuentas que presenten indicios de fraude, robo o mal uso
- Detectar y prevenir duplicación de identidades o fraude de identidad
- Cumplir con obligaciones de Ley de Lavado de Dinero (artículos 3 y 4 de la Ley 19.913)
- Cumplir con requerimientos legales de autoridades (SERNAC, Superintendencia Financiera, Policía, etc.)
- Auditoría interna y control de cumplimiento normativo

3.5 Mejora de Servicios y Análisis Estadístico

- Analizar datos de uso de forma agregada, anonimizada o pseudonimizada
- Identificar tendencias de uso horario o geográfico
- Optimizar la cobertura de zonas de estacionamiento
- Mejorar la interfaz y experiencia de usuario
- Optimizar rendimiento y disponibilidad de la app
- Generar reportes estadísticos sobre uso de plataforma
- Desarrollar nuevas funcionalidades basadas en patrones de demanda
- Benchmarking con industria (sin exponer datos personales individuales)

3.6 Cumplimiento de Obligaciones Legales y Tributarias

- Mantener registros contables de ingresos según Ley de Impuesto a la Renta
- Conservar documentos de transacciones según Código Tributario
- Atender requerimientos de Servicio de Impuestos Internos (SII)
- Cumplir obligaciones de registro de operaciones según Ley 19.913 (Lavado de Dinero)
- Atender solicitudes de autoridades administrativas o judiciales
- Mantener logs de auditoría según normativa de protección de datos

3.7 Comunicaciones Relacionadas con el Servicio

- Confirmar pagos y enviar comprobantes

- Notificar cambios en políticas, términos o tarifas
- Alertar sobre intentos de acceso no autorizados
- Recordatorios de sesiones de estacionamiento en curso
- Avisos de mantenimiento o interrupciones de servicio
- Encuestas de satisfacción (siempre optativas)

Importante: Los datos personales NO se utilizarán para enviar publicidad no solicitada, marketing directo no autorizado o venta a terceros sin consentimiento explícito.

4. Base Legal para el Tratamiento de Datos

Conforme a la Ley 21.719, artículo 9, el tratamiento de datos personales se basa en las siguientes bases legales:

4.1 Ejecución de Contrato

El usuario al descargar y registrarse en la app está aceptando los Términos y Condiciones de Uso y solicitando explícitamente el servicio de gestión y pago de estacionamientos. El tratamiento de datos personales es **estrictamente necesario** para ejecutar este contrato:

- Sin datos de identificación no se puede crear la cuenta
- Sin datos del vehículo no se puede registrar estacionamientos
- Sin datos de pago no se puede procesar cobros
- Sin datos de ubicación no se puede mostrar estacionamientos cercanos

Esta base legal aplica solo a datos que sean estrictamente indispensables para prestar el servicio.

4.2 Cumplimiento de Obligación Legal

La retención y tratamiento de ciertos datos se justifica por obligaciones legales:

- **Ley de Protección de Derechos de los Consumidores (Ley 19.496):** Conservación de registros de transacciones por 6 meses como mínimo
- **Ley de Impuesto a la Renta y Código Tributario:** Conservación de antecedentes de ingresos por 3 años
- **Ley de Lavado de Dinero (Ley 19.913):** Registro de operaciones que superen montos establecidos
- **Ley de Ciberseguridad (Ley 21.663):** Mantenimiento de logs de seguridad
- **Ley 21.719 (Nueva Ley de Protección de Datos):** Cumplimiento de principios de licitud y transparencia

4.3 Interés Legítimo

El tratamiento de ciertos datos se justifica por intereses legítimos de la empresa, siempre respetando derechos e intereses del usuario:

- **Seguridad y prevención de fraude:** Proteger la integridad de la plataforma y fondos de usuarios
- **Mejora continua del servicio:** Análisis de datos agregados para optimizar funcionalidades
- **Protección jurídica:** Mantener registros que demuestren cumplimiento normativo y resuelvan disputas
- **Gestión de riesgos:** Identificar patrones de riesgo en transacciones

El usuario siempre tiene derecho a oponerse a estos tratamientos si sus derechos prevalecen sobre los intereses legítimos (artículo 9, inciso 3, Ley 21.719).

4.4 Consentimiento Informado y Explícito

Para ciertas finalidades que **van más allá** de la prestación del servicio principal, se solicita consentimiento explícito:

Requiere consentimiento:

- Uso de ubicación precisa (GPS) - se solicita mediante diálogo del sistema operativo
- Envío de notificaciones push (fuera de las operacionales)
- Envío de comunicaciones de marketing o promocionales
- Compartición de datos de uso con terceros para mejora de servicios
- Creación de perfiles automatizados para personalización
- Envío de encuestas de satisfacción
- Acceso a contactos o galería del dispositivo (si se implementara)

El consentimiento:

- Es voluntario: el usuario puede rehusar sin afectar servicio principal
- Es informado: se acompaña de explicación clara del uso
- Es revocable: puede retirarse en cualquier momento desde la app
- Es granular: el usuario elige cada finalidad independientemente
- Se documenta: la app mantiene registro de consentimientos otorgados y fechas

El usuario puede cambiar sus preferencias en cualquier momento en Configuración > Privacidad > Consentimientos.

5. Permisos Solicitados y Datos Sensibles

Conforme a la política de datos de usuario de Google Play y la Ley 21.719, la aplicación solicita solo los permisos estrictamente necesarios. A continuación, se detalla cada uno:

5.1 Permiso de Ubicación

Tipo de ubicación: Aproximada y/o Precisa (según disponibilidad del dispositivo)

Datos recopilados:

- Latitud y longitud del dispositivo
- Radio de precisión (en metros)

Finalidades:

- Mostrar estacionamientos cercanos a la ubicación actual del usuario
- Calcular distancias aproximadas a zonas de estacionamiento
- Validar que el estacionamiento registrado esté próximo a la ubicación del dispositivo
- Mejorar recomendaciones de zonas según patrones de uso histórico

Limitaciones técnicas:

- La app NO realiza rastreo en segundo plano
- La app NO registra trayectos ni rutas
- La ubicación se recopila solo cuando el usuario:
 - Abre la app
 - Busca estacionamientos disponibles
 - Actúa sesión de estacionamiento
 - Termina sesión de estacionamiento
- Una vez cerrada la app, no se mantiene conexión de ubicación

Control del usuario:

- El usuario debe activar explícitamente el permiso de ubicación en los ajustes del dispositivo
- Android permite elegir entre "Ubicación aproximada", "Ubicación precisa" o "No permitir"

- El usuario puede revocar este permiso en cualquier momento desde Configuración del dispositivo
- La app seguirá funcionando sin ubicación (el usuario puede ingresar la dirección manualmente)

Información mostrada en la app:

- Antes de la primera solicitud, se muestra un aviso explicativo: *"Para mostrar estacionamientos cercanos necesitamos acceso a tu ubicación. No rastreamos tu movimiento después de cerrar la app."*

5.2 Permiso de Notificaciones

Datos recopilados:

- Identificador de dispositivo para envío de notificaciones push
- Preferencias de notificaciones del usuario

Finalidades:

- Confirmar pagos de estacionamiento
- Recordatorios si hay sesión de estacionamiento activa
- Alertas de seguridad (acceso a cuenta desde dispositivo nuevo)
- Avisos de mantenimiento o interrupciones del servicio
- Comunicaciones obligatorias según términos de servicio

Limitaciones:

- Solo se envían notificaciones relacionadas con el servicio de estacionamiento
- El usuario puede desactivar notificaciones desde:
 - Configuración de la app > Notificaciones
 - Configuración del dispositivo > Aplicaciones > MiPark> Notificaciones
- Las notificaciones operacionales (confirmación de pago) no pueden desactivarse sin perder información crítica

5.3 Permisos de Red

Datos recopilados:

- Conexión a Internet (WiFi o datos móviles)
- Dirección IP del usuario

Finalidades:

- Transmisión segura de datos entre app y servidores
- Procesamiento de transacciones de pago
- Descarga de información de estacionamientos disponibles

5.4 Permisos NO Utilizados

La app **no solicita** los siguientes permisos sensibles o de alto riesgo:

- Acceso a contactos
- Acceso a mensajería SMS o registro de llamadas
- Acceso a micrófono
- Acceso a datos de salud o sensores biométricos

Si en futuras versiones la app requiere alguno de estos permisos, será explícitamente comunicado al usuario y deberá cumplir con el Formulario de Declaración de Permisos de Google Play.

5.5 Datos Sensibles Según Ley 21.719

La app **no recopila ni procesa deliberadamente** datos sensibles según la definición de la Ley 21.719 (artículo 3), tales como:

- Datos sobre ideología o afiliación política
- Datos sobre religión o creencias
- Datos sobre origen racial o étnico
- Datos sobre vida sexual u orientación sexual
- Datos biométricos para identificación
- Datos de salud
- Datos sobre condenas penales o antecedentes

Excepciones: Si en futuros servicios la empresa requiere procesar algún dato sensible, se obtendrá consentimiento explícito y documentado conforme al artículo 13 de la Ley 21.719.

6. Compartición de Datos Personales con Terceros

Conforme al artículo 14 de la Ley 21.719, los datos personales solo se comunican a terceros en los siguientes casos:

6.1 Proveedores de Servicios de Pago

Terceros receptores:

- Entidades financieras (Bancos acreditados por Superintendencia Financiera)
- Redes de tarjetas (VISA, Mastercard, etc.)
- Procesadores de pagos (gateways autorizados)
- Billeteras digitales (si el usuario elige ese método)

Datos compartidos:

- Últimos dígitos de tarjeta (para referencia)
- Monto de transacción
- Descripción de operación ("Estacionamiento - [Zona]")
- Códigos de autorización (ida y vuelta)
- Datos de facturación (nombre, RUT, email)

Finalidad: Procesar el cobro, autorizar transacción, emitir comprobante

Protección:

- Todos deben estar certificados en PCI DSS 4.0
- Contratos de procesamiento de datos personales (Data Processing Agreements)
- Prohibición de usar datos para otros fines (ej: marketing)
- Obligación de auditorías de seguridad

Duración: Solo el tiempo necesario para procesar transacción (típicamente 24-48 horas)

6.2 Operadores de Estacionamientos**Terceros receptores:**

- Municipidades (para estacionamientos en vía pública)
- Operadores privados (malls, edificios, playas de estacionamiento)
- Administraciones de zonas de estacionamiento

Datos compartidos:

- Patente del vehículo
- Hora de inicio del estacionamiento
- Hora de término del estacionamiento
- Zona o sector específico
- Tarifa cobrada

Finalidad:

- Validar que el usuario pagó correctamente
- Gestionar fiscalización (multas u multas)
- Resolver controversias sobre estacionamientos
- Gestionar ocupación de plazas (en sistemas dinámicos)

Protección:

- Contratos de intercambio de datos
- Solo información necesaria para validar operación
- Prohibición de usar datos con otros fines

Duración: Mientras hay vigencia de estacionamiento + período de resolución de disputas

6.3 Proveedores Tecnológicos y de Infraestructura

Terceros receptores:

- Proveedores de hosting y servidores en la nube
- Proveedores de bases de datos
- Proveedores de análisis y logs
- Proveedores de servicios de email y notificaciones
- Proveedores de ciberseguridad y monitoreo

Datos compartidos: Depende del servicio, pero típicamente:

- Datos de usuarios (nombre, email, RUT anonimizado)
- Datos de transacciones (anonimizados o agregados)
- Logs de acceso y eventos del sistema

Finalidad:

- Mantener operatividad de la app
- Procesar información de forma segura
- Realizar análisis de seguridad
- Cumplir con obligaciones de backup y recuperación

Protección:

- Acuerdos de encargo de tratamiento de datos (Data Processing Agreements)
- Cláusulas de confidencialidad
- Limitación de acceso a datos solo a personal autorizado
- Auditorías de seguridad periódicas

6.4 Autoridades Públicas y Requerimientos Legales

Terceros receptores:

- SERNAC (en reclamos o denuncias de consumidores)
- Superintendencia Financiera
- Policía (en investigaciones penales)
- Poder Judicial (órdenes judiciales)
- Servicio de Impuestos Internos (SII)
- Unidad de Información Financiera (si aplica lavado de dinero)

Datos compartidos: Solo los requeridos por orden judicial o legal

Finalidad: Cumplir con obligación legal, investigar delitos, resolver disputas judiciales

Protección:

- La empresa solicita orden o requerimiento legal previo
- Se comunica al usuario (excepto si ley lo prohíbe)
- Se entrega mínimo de información necesario

6.5 Otros Casos

NO se compartirán datos personales para:

- Venta a terceros con fines de marketing o publicidad
- Intercambio de bases de datos con competidores
- Uso en estudios de investigación sin consentimiento previo
- Canje de datos entre empresas del mismo grupo (sin consentimiento)
- Cualquier finalidad diferente a las indicadas

Restricción general: Todos los terceros receptores están obligados contractualmente a:

- Usar datos solo para la finalidad comunicada
 - Implementar medidas de seguridad equivalentes
 - Notificar de inmediato ante brechas de seguridad
 - Respetar derechos del titular (acceso, rectificación, etc.)
-

7. Transferencias Internacionales de Datos

7.1 Utilización de Proveedores Internacionales

Algunos proveedores tecnológicos (hosting, análisis, notificaciones) pueden ubicarse fuera de Chile. Los datos personales pueden transferirse internacionalmente bajo las siguientes garantías:

Países de destino más comunes:

- Estados Unidos (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure)
- Unión Europea (proveedores europeos con GDPR)
- Singapur o Canadá (centros de datos regionales)

7.2 Garantías de Protección

Según Ley 21.719, artículo 16:

1. Acuerdos contractuales: Contratos Data Processing Agreements que establecen:

- Obligación de mantener estándares equivalentes de protección
- Cláusulas de responsabilidad en caso de incumplimiento
- Mecanismos de auditoría y supervisión
- Obligación de repatriación de datos o destrucción

2. Certificaciones internacionales:

- Certificación ISO 27001 (Sistemas de Gestión de Seguridad de Información)
- Certificación SOC 2 (Service Organization Control)
- Cumplimiento GDPR (si proveedor está en UE)

3. Cláusulas contractuales estándar:

- Módulos de consentimiento para transferencias internacionales
- Restricciones de uso por parte del receptor
- Derechos de auditoría

7.3 Derechos del Usuario en Transferencias

- El usuario tiene derecho a conocer qué datos se transfieren internacionalmente
 - El usuario puede solicitar información sobre países receptores
 - El usuario puede rechazar transferencias internacionales para ciertas funcionalidades
 - Si ley lo prohíbe, no se realizan transferencias sin consentimiento
-

8. Conservación de Datos Personales

8.1 Principio de Limitación Temporal

Conforme a la Ley 21.719, los datos se conservarán **solo mientras sean necesarios** para las finalidades indicadas. Luego, serán eliminados o anonimizados de forma irreversible.

8.2 Períodos de Conservación por Tipo de Dato

8.2.1 Datos de Cuenta Activa

- **Duración:** Mientras la cuenta esté activa
- **Datos incluidos:** Nombre, RUT, email, teléfono, vehículos, ubicaciones guardadas
- **Finalidad:** Mantener la cuenta funcional

8.2.2 Datos de Transacciones

- **Duración:** Mínimo 6 meses, máximo 3 años según Ley 19.496 y Código Tributario
- **Datos incluidos:** Montos, fechas, métodos de pago, comprobantes
- **Finalidad:** Justificar ingresos ante SII, resolver reclamos, auditoría contable

Aclaración: Las entidades financieras pueden conservar datos de pagos por períodos más extensos según su regulación.

8.2.3 Datos de Ubicación

- **Duración:** Máximo 30 días desde el final de sesión
- **Datos incluidos:** Historial de ubicaciones donde se estacionó
- **Finalidad:** Generar reportes de ubicaciones frecuentes, resolver disputas
- **Control:** El usuario puede solicitar eliminación inmediata desde la app

8.2.4 Datos de Logs y Seguridad

- **Duración:** Máximo 90 días (Ley 21.663 de Ciberseguridad)
- **Datos incluidos:** Intentos de login, cambios de contraseña, accesos sospechosos
- **Finalidad:** Detectar y investigar intentos de fraude, auditoría de seguridad
- **Eliminación:** Automática tras 90 días

8.2.5 Datos de Conformidad Legal y Tributaria

- **Duración:** 3 años desde la transacción (Código Tributario Art. 84)
- **Datos incluidos:** Registros de ingresos, datos de operaciones
- **Finalidad:** Justificar ante SII, auditoría interna

- **Obligatoriedad:** Ley exige esta conservación mínima

8.2.6 Datos en Caso de Disputa Judicial

- **Duración:** Mientras esté vigente proceso judicial + 1 año posterior
- **Datos incluidos:** Todos los datos relevantes para la disputa
- **Finalidad:** Defensa legal de la empresa y usuario

8.3 Eliminación y Anonimización

Tras vencer el período de conservación:

Método 1: Eliminación Segura

- Supresión permanente de datos de bases de datos activas
- Eliminación segura de copias y backups (según ISO 27001)
- Procedimiento documentado y auditado

Método 2: Anonimización

- Conversión de datos personales en datos anónimos
- La anonimización debe ser irreversible
- Permitir análisis histórico sin identificar individuos

Método 3: Pseudonimización

- Para ciertos análisis estadísticos
- Los datos se asocian a un seudónimo en lugar de nombre/RUT
- Permite futuro re-identificación si es legalmente necesario

8.4 Cancelación de Cuenta

Cuando el usuario solicita cancelación de cuenta:

1. **Inmediatamente:** Se desactiva acceso a la app
2. **En 30 días:** Se eliminan datos personales (excepto los que ley exige conservar)
3. **Excepciones por ley:** Se conservan datos para:
 - Cumplimiento tributario (3 años mínimo)
 - Resolución de disputas pendientes
 - Investigaciones de fraude en curso
 - Obligaciones de antilavado de dinero

El usuario será notificado del proceso y plazos exactos.

9. Derechos de los Titulares de Datos

Conforme a la Ley 21.719, artículos 17-22, y complementada por Ley 19.628, el usuario tiene los siguientes derechos:

9.1 Derecho de Acceso

Contenido: El usuario puede solicitar qué datos personales se encuentran registrados en poder de la empresa, para qué se utilizan y a quién se comunican.

Forma de solicitud:

- Correo a: parkbyvaala@vaalagroup.cl
- Correo postal: Limache 3405 Viña del Mar

Plazo de respuesta: 5 días hábiles (ampliable a 10 si es complejo)

Formato: La empresa puede entregar:

- Copia en formato PDF o papel
- Documento digital estructurado (CSV, JSON)
- Resumen oral si usuario no puede leer

Gratuidad: El primer acceso es gratuito. Accesos posteriores pueden tener costo máximo equivalente a costo de reproducción.

9.2 Derecho de Rectificación

Contenido: El usuario puede solicitar corrección de datos que sean inexactos, incompletos, imprecisos o desactualizados.

Ejemplos:

- Nombre escrito incorrectamente
- Email antiguo no actualizado
- Vehículo registrado que ya no posee
- Dirección desactualizada

Forma de solicitud:

- Directamente desde la app: Configuración > Mi Perfil > Editar datos
- Correo a: parkbyvaala@vaalagroup.cl (especificar qué dato corregir)

Plazo: Máximo 5 días hábiles

Nota: La empresa puede solicitar documentación que justifique el cambio (ej: comprobante de cambio de domicilio).

9.3 Derecho de Cancelación o Supresión

Contenido: El usuario puede solicitar que se eliminen sus datos personales cuando:

- Ya no sean necesarios para la finalidad original
- El usuario retire su consentimiento (si el tratamiento se basaba en consentimiento)
- El usuario se oponga al tratamiento sin que exista interés legítimo
- Los datos sean tratados ilícitamente
- Exista otra causa legal válida

Limitaciones legales: No se puede cancelar datos si existe obligación legal de conservación (ej: datos tributarios, antilavado de dinero).

Forma de solicitud:

- Correo a: parkbyvaala@vaalagroup.cl con asunto "Solicitud de Cancelación"

Plazo: Máximo 5 días hábiles (o más si datos están en disputas judiciales)

Resultado: La empresa informará:

- Datos eliminados
- Datos que se conservan por ley (con motivo y plazo)

9.4 Derecho de Oposición

Contenido: El usuario puede oponerse al tratamiento de sus datos para ciertos propósitos, especialmente:

- Comunicaciones comerciales o marketing
- Análisis de perfiles para personalización
- Transferencias internacionales de datos
- Tratamientos basados en interés legítimo

Límites: No puede oponerse si existe obligación legal (ej: cálculo de tarifas) o es esencial para el servicio contratado.

Forma de solicitud:

- Correo a: parkbyvaala@vaalagroup.cl
- Checkbox en app: Configuración > Privacidad > Preferencias de comunicación

Plazo: Máximo 5 días hábiles

Resultado: La empresa dejará de usar datos para ese propósito específico.

9.5 Derecho a No Ser Objeto de Decisiones Automatizadas

Contenido (Ley 21.719, art. 20): El usuario no puede ser sometido a una decisión basada **exclusivamente** en tratamiento automatizado que genere efectos jurídicos significativos (como:

- Denegación de servicio
- Limitación de acceso
- Bloqueo de cuenta
- Multas automáticas

Excepción: Sí puede existir procesamiento automatizado si:

- Es necesario para ejecutar el contrato (ej: cálculo automático de tarifa)
- Está permitido por ley
- El usuario ha dado consentimiento explícito
- Existe derecho de intervención humana

Derecho de revisión: Si la app bloqueó automáticamente una cuenta, el usuario puede:

- Solicitar revisión por humano
- Recibir explicación del motivo
- Presentar objeciones

Forma de solicitud:

- Correo a: [privacidad@empresa.cl] con asunto "Revisión de Decisión Automatizada"

Plazo: Máximo 5 días hábiles para respuesta

9.6 Derecho a Presentar Reclamación ante Autoridad

Contenido: Si el usuario considera que sus datos han sido tratados en violación de la Ley 21.719, puede presentar reclamación ante la autoridad competente (Agencia de Protección de Datos Personales - APDP).

Pasos:

1. Agotar instancia interna con la empresa (carta de reclamación formal)
2. Si no hay respuesta satisfactoria en 30 días, presentar reclamación ante APDP

3. La APDP investigará e impondrá sanciones si corresponde

Multas que APDP puede aplicar (Ley 21.719):

- Infracción leve: hasta 5.000 UTM
- Infracción grave: hasta 10.000 UTM
- Infracción gravísima: hasta 20.000 UTM
- Multas pueden triplicarse por reincidencia

9.7 Procedimiento General para Ejercer Derechos

Paso 1: Solicitud Formal

- Enviar correo a: parkbyvaala@vaalagroup.cl
- Asunto: Especificar derecho (Acceso / Rectificación / Cancelación / etc.)
- Cuerpo: Descripción clara, datos a solicitar

Paso 2: Verificación de Identidad

- La empresa puede solicitar:
 - Fotocopia de RUT o Cédula
 - Respuesta a pregunta de seguridad
 - Verificación de email asociado
- Plazo: 2 días hábiles

Paso 3: Respuesta de la Empresa

- Máximo 5 días hábiles desde solicitud completa
- Ampliable a 10 días si es muy complejo
- Por escrito, aclarando motivos si deniega

Paso 4: Apelación si es Rechazada

- Si empresa rechaza, usuario puede:
 - Enviar solicitud de reconsideración (explicando por qué cree que procede)
 - Presentar reclamación ante APDP
 - Llevar caso a Juzgado de Letras de Familia (si es grave)

Costo: Todas las solicitudes son gratuitas (excepto acceso repetido a datos).

Idioma: Solicitudes en español. La empresa responde en español.

10. Seguridad y Protección de Datos Personales

10.1 Medidas Técnicas de Seguridad

Encriptación en tránsito:

- Todas las conexiones entre app y servidores usan protocolo HTTPS/TLS 1.2 o superior
- Certificados SSL de autoridad certificadora reconocida (renovados anualmente)
- Clave de encriptación de 256 bits (RSA 2048 o superior)

Encriptación en reposo:

- Datos sensibles almacenados con encriptación AES-256
- Bases de datos cifradas
- Backups cifrados
- Claves almacenadas en sistemas de gestión segura (Key Management Service)

Controles de acceso:

- Autenticación multifactor (MFA) para empleados con acceso a datos
- Control de acceso basado en roles (RBAC)
- Principio de menor privilegio (acceso mínimo necesario)
- Auditoría de accesos (quién accede, cuándo, qué datos)

Seguridad de credenciales:

- Contraseñas nunca se almacenan en texto plano
- Uso de hash criptográfico (bcrypt, Argon2)
- Exigencia de contraseñas fuertes (mínimo 12 caracteres, caracteres especiales)
- Cambio de contraseña cada 90 días recomendado

Protección contra ataques:

- Firewalls y sistemas de prevención de intrusiones (IPS)
- Web Application Firewall (WAF) contra inyección SQL, XSS, etc.
- Protección DDoS
- Escaneo de vulnerabilidades periódico (penetration testing anual)

Monitoreo y detección:

- Sistema de detección de intrusiones (IDS)
- Alertas de anomalías en acceso a datos

- Análisis de logs en tiempo real
- Registro de todos los accesos a datos personales

10.2 Medidas Organizativas de Seguridad

Políticas internas:

- Política de Seguridad de la Información (documento formal)
- Política de Uso Aceptable (normas para empleados)
- Procedimientos de manejo de incidentes
- Plan de continuidad y recuperación ante desastres

Gestión de personal:

- Acuerdos de confidencialidad con todos empleados
- Capacitación en privacidad y seguridad (anual, obligatoria)
- Control de quién tiene acceso a datos sensibles
- Bloqueo de acceso inmediato ante despido o cambio

Gestión de proveedores:

- Contratos con cláusulas de protección de datos
- Auditorías de seguridad de proveedores
- Certificaciones requeridas (ISO 27001, SOC 2, etc.)
- Evaluación de riesgos antes de contratar

Respuesta ante incidentes:

- Plan de respuesta a brechas de seguridad documentado
- Equipo de respuesta designado
- Notificación a usuarios dentro de 72 horas si hay brecha
- Reporte a APDP si es grave
- Investigación y correcciones

Auditoría y cumplimiento:

- Auditorías internas de seguridad (semestral)
- Auditorías externas (anual)
- Cumplimiento con estándares:
 - ISO 27001 (Sistemas de Gestión de Seguridad de Información)
 - OWASP Top 10 (Seguridad web)

- PCI DSS 4.0 (si procesa tarjetas directamente)
- Ley 21.663 (Ciberseguridad)

10.3 Responsabilidad del Usuario

A pesar de las medidas implementadas, la seguridad es compartida:

- **Contraseñas:** El usuario es responsable de mantener su contraseña confidencial
- **Dispositivo:** El usuario debe mantener su dispositivo actualizado y protegido con antivirus
- **Conexión:** Usar redes WiFi seguras (no públicas) para transacciones sensibles
- **Notificación:** Si sospecha acceso no autorizado, notificar inmediatamente a parkbyvaala@vaalagroup.cl

10.4 Limitaciones de Seguridad

Riesgo residual: Aunque se implementan medidas razonables, ningún sistema es 100% seguro. Existen riesgos residuales inherentes a cualquier servicio digital en internet:

- Ataques sofisticados 0-day (vulnerabilidades no conocidas)
- Ingeniería social (phishing, suplantación)
- Errores humanos internos
- Ataques que escalen niveles de seguridad

Responsabilidad: La empresa responde por brechas causadas por negligencia propia, pero no por ataques que excedan estándares razonables de la industria.

11. Privacidad de Menores de Edad

11.1 Restricción de Acceso a Menores

La aplicación está **explícitamente prohibida para menores de edad**:

- La app requiere registrarse con RUT o documento de identidad
- El servicio (pago de estacionamiento) requiere mayores de edad capaces
- Términos y Condiciones especifican esta restricción

11.2 Protección ante Recopilación Involuntaria

Si inadvertidamente se recopilan datos de menores:

- La empresa no recopila información personal de menores intencionalmente

- Si se detecta registro de menor, la empresa:
 - Notifica al responsable legal del menor
 - Elimina datos inmediatamente
 - Cancela la cuenta
 - Ofrece ayuda para obtener acceso a datos del menor si es necesario

11.3 Responsabilidades de Tutores

Los tutores o representantes legales son responsables de:

- Supervisar el acceso a dispositivos móviles
- Impedir que menores compartan información personal
- Reportar si menor ha usado la app sin autorización

Si un menor ha registrado una cuenta sin autorización:

1. Contactar: [privacidad@empresa.cl]
 2. Proporcionar: RUT del menor, fecha aproximada de registro
 3. La empresa cancela cuenta inmediatamente y elimina datos
-

12. Cambios y Actualizaciones de esta Política

12.1 Derecho a Actualizar la Política

La empresa se reserva el derecho de modificar esta Política de Privacidad para:

- Reflejar cambios en funcionalidades de la app
- Adaptarse a nuevas regulaciones (ej: cambios APDP)
- Mejorar la claridad y transparencia
- Cambios en proveedores o terceros
- Responder a amenazas de seguridad emergentes

12.2 Cómo se Comunican Cambios

Cambios menores (aclaraciones, actualizaciones de contacto):

- Se publican en la versión vigente de la política
- Sin notificación previa

Cambios materiales (que afecten derechos del usuario, nuevas finalidades, nuevos receptores de datos):

- Notificación por correo electrónico a la dirección registrada (30 días previos)
- Aviso visible dentro de la app al abrir
- Notificación push a usuarios activos
- El usuario debe aceptar nuevos términos antes de continuar usando

12.3 Vigencia

- La política vigente entra en efecto inmediatamente (o desde la fecha especificada si hay cambios materiales)
- El uso continuado de la app después de cambios constituye aceptación implícita
- Si usuario no está de acuerdo, puede cancelar su cuenta

12.4 Acceso a Versiones Anteriores

- Versiones previas de la política están disponibles bajo solicitud
 - La empresa mantiene historial de cambios por 3 años
-

13. Contacto para Asuntos de Privacidad

13.1 Canales de Contacto

Para cualquier pregunta, solicitud, reclamo o inquietud relacionada con privacidad:

Opción 1: Correo Electrónico (Recomendado para solicitudes formales)

- **Dirección:** parkbyvaala@vaalagroup.cl
- **Plazo de respuesta:** 5 días hábiles
- **Incluir:** Nombre, RUT, email, descripción clara de solicitud/pregunta

Opción 2: Teléfono

- **Número:** +56 9 2374 0953
 - **Horario:** Lunes a viernes, 09:00-17:00 hrs
 - **Nota:** Para consultas simples. Solicitudes formales prefieren correo.
-

14. Disposiciones Finales

14.1 Legislación Aplicable

Esta Política de Privacidad se rige por las leyes chilenas, específicamente:

1. **Ley 21.719 (2023):** Ley de Protección y Tratamiento de Datos Personales
 - Entra en vigencia: 1 de diciembre de 2026
 - Crea Agencia de Protección de Datos Personales (APDP)
 - Define derechos y obligaciones
2. **Ley 19.628 (1999, modificada 2023):** Sobre Protección de la Vida Privada
 - Disposiciones previas a Ley 21.719
 - Aún en vigencia para ciertos aspectos
 - Precedente legal importante
3. **Ley 19.496 (1997):** Ley sobre Protección de Derechos del Consumidor
 - Protección de consumidores en transacciones comerciales
 - Derechos en servicios de estacionamiento
 - Regulación de métodos de pago
4. **Ley 20.967 (2016):** Ley de Estacionamientos
 - Regulación específica de servicios de estacionamiento
 - Derechos y obligaciones de operadores
 - Protección ante daños o robo de vehículos
 - Fiscalización por SERNAC
5. **Código Tributario:** Conservación de registros contables
 - Plazo: 3 años mínimos desde transacción
6. **Ley 19.913 (2003):** Ley contra Lavado de Dinero
 - Obligaciones de reporte de operaciones sospechosas
 - Conservación de antecedentes de clientes
7. **Ley 21.663 (2024):** Ley de Ciberseguridad
 - Obligaciones de mantener sistemas seguros
 - Notificación de brechas de seguridad
 - Mantención de logs de auditoría

14.2 Jerarquía Normativa en Caso de Conflicto

En caso de conflicto entre disposiciones:

1. Leyes sobre protección de datos prevalecen

2. Leyes sobre protección de consumidores prevalecen sobre políticas privadas
3. Ley 21.719 prevalece en materia de datos (ley más reciente)
4. Términos y Condiciones son subordinados a esta política

14.3 Relación con Términos y Condiciones de Uso

Esta Política de Privacidad es **complementaria** a los Términos y Condiciones de Uso de la app:

- Política abarca protección de datos personales específicamente
- Términos abarcan uso del servicio, limitaciones de responsabilidad, etc.
- En caso de conflicto, prevalece la disposición más restrictiva (favorable al usuario)

14.4 Alcance Territorial

Esta Política aplica a:

- Usuarios con domicilio en Chile (usuario consumidor bajo Ley 19.496)
- Usuarios fuera de Chile que usan app desde territorio chileno
- Datos procesados en servidores ubicados en Chile (principalmente)

Nota: Algunas disposiciones de Ley 21.719 aplican a usuarios en cualquier territorio si el responsable es chileno.

14.5 Severabilidad

Si alguna disposición de esta política es declarada nula o inaplicable:

- Las demás disposiciones permanecen en vigor
- La disposición inválida será reemplazada por una equivalente legal
- La intención original se mantiene

14.6 Vigencia y Entrada en Vigor

- **Versión:** 2.0 (Adaptada a Ley 21.719)
- **Entrada en vigor:** 15/12/2025
- **Vigencia:** Indefinida hasta próxima actualización
- **Próxima revisión programada:** 15/01/2026

Versión, Historial y Firma

Información de Versión

- **Versión actual:** 2.0
- **Fecha de última actualización:** 15/12/2025
- **Responsable de la política:** Subgerencia de productos Vaalagroup
- **Aprobada por:** René Esquivel Avendaño, Subgerente de productos

Historial de Cambios

- **v1.0 (Fecha):** 15/12/2025

© [2025] [Park by Vaala]. Todos los derechos reservados.

Última actualización: 15/12/2025